프로젝트 파이낸싱 계약서

본 프로젝트 파이낸싱 계약(이하 **"본 계약"**)은 2025년 8월 5일(이하 **"효력발생일"**)에 다음 당사자들 간에 체결된다:

1) 넥써쓰 주식회사, 대한민국 법률에 따라 설립되고 존속하는 회사로서, 경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 10 알파리움타워 1동 15층에 주된 사무소를 두고 있는 회사(이하 **"넥써쓰"**)와

2) 크레이지마인드 주식회사, 대한민국 법률에 따라 설립되고 존속하는 회사로서, 서울특별시 서초구 마방로6길 46, 2층에 주된 사무소를 두고 있는 회사(이하 **"크레이지마인드"**).

이하 각각 "당사자"라 하고, 이들을 통칭하여 "당사자들"이라 한다.

제1조 (목적)

크레이지마인드는 블록체인 기반 게임인 "로스트던전"을 포함하여 CROSS 플랫폼에 온보딩하거나 추후 예정인 게임(이하 "프로젝트")의 개발 및 운영에 종사하고 있으며, 넥써쓰는 본 계약에 따라 프로젝트의 개발 및 출시를 지원하기 위해 크레이지마인드에게 투자하고자 한다. 당사자들은 투자 조건 및 후속 상환 체계에 관한 상호 권리와 의무를 본 계약에 명시하고자 한다. 이에, 당사자들은 본 계약에 명시된 상호 의무와 약속을 법적 구속력 있는 대가관계로 인정하고, 각 당사자가 부담하는 의무의 적법성과 유효성을 확인하며, 상호 합의에 따라 다음과 같이 계약을 체결한다.

제2조 (정의)

가. 투자금액

"투자금액"이란 본 계약의 조건에 따라 넥써쓰가 크레이지마인드에게 제공하는 총 금액 5억원을 의미한다.

나. 순매출

"순매출"이란 프로젝트로부터 발생하는 총 매출(토큰 판매, 인앱 구매, NFT 판매, 구독 또는 기타 수익 모델로부터 발생하는지 여부와 관계없이)에서 플랫폼 수수료(30%)를 차감한 금액을 의미한다.

다. 상환 한도

"상환 한도"란 본 계약에 따라 크레이지마인드가 넥써쓰에게 상환해야 하는 최대 금액으로, 투자금액의 200%인 10억원을 의미한다.

제3조 (투자조건 및 지급)

가. 지급구조 및 시기

넥써쓰는 투자금액을 다음과 같이 3회에 걸쳐 크레이지마인드에게 제공한다:

1) 1차 지급

투자금액의 60%인 3억원은 본 계약이 양 당사자에 의해 적법하게 체결되고, 모든 관련 기업 승인 및 은행 계좌 정보가 제공된 후 2025년 8월 11일에 지급된다.

2) 2차 지급

투자금액의 20%인 1억원은 다음 조건이 모두 충족된 날로부터 10영업일내 지급된다:

가) 프로젝트의 CROSS 체인의 테스트넷 연동 완료

나) 프로젝트의 NFT 마켓플레이스 연동 완료

3) 3차 지급

투자금액의 20%인 1억원은 다음 조건이 모두 충족된 날로부터 10영업일내 지급된다:

가) 프로젝트의 CROSS 연동 버전 게임 출시

나) 넥써쓰 사업PM의 런칭 확인서 발급

나. 자금 사용 목적

1) 크레이지마인드는 투자금액을 다음 목적으로만 사용해야 한다:

가) 프로젝트와 관련된 시스템 및 스마트 계약 인프라 개발

나) CROSS 플랫폼에서 프로젝트 관련 자산 및 NFT 설계 및 배포

다) 프로젝트의 전략적 출시에 맞춘 마케팅 및 사용자 확보 캠페인 실행

라) 프로젝트 개발 및 크로쓰 플랫폼 연동을 위한 직접적인 비용(급여, 외주비 등 포함)

2) 어떠한 경우에도 투자금액은 프로젝트와 관련 없는 기존 부채 상환, 배당금 지급 또

는 관련 없는 벤처 자금 조달에 사용되어서는 안 된다.

다. 자금 사용 보고

넥써쓰의 요청에 따라, 분기당 1회를 초과하지 않는 범위에서, 크레이지마인드는 투자금액의 실제 사용에 관한 합리적인 세부 사항을 포함한 서면 명세서를 인보이스 또는 예산 기록과 함께 제공해야 한다. 넥써쓰는 허용된 범위를 벗어난 것으로 간주되는 지출 항목에 대해 이의를 제기할 권리가 있으며, 이 경우 당사자들은 신의성실의 원칙에 따라 해당 분쟁을 해결해야 한다.

라. 감사 권한

넥서쓰는 독립 회계 법인을 지정하여 15 영업일 전 서면 통지를 통해 크레이지 마인드의 투자금액 사용에 대한 재무 감사를 수행할 권리가 있으며, 그 비용은 넥써쓰가 부담한다. 다만, 감사 결과 중대한 위반이 발견된 경우에는 합리적인 비용을 크레이지마인드가 변제해야 한다.

제4조 (상환 조건)

가. 순매출로부터 상환

크레이지마인드는 프로젝트의 정식 런칭일로부터 3개월이 지난 시점부터 프로젝트에서 발생하는 모든 순매출의 30%를 총 누적 상환액이 상환 한도에 도달할 때까지 넥써쓰에게 지속적으로 상환하기로 한다.

나. 지급 방식

상환금은 각 분기 종료 후 15 영업일 이내에 분기별로 원화(또는 넥써쓰가 요청하는 동등한 가치의 가상자산)로 지급되어야 한다. 매 지급마다 총 매출, 공제 항목(플랫폼 수수료 등) 및 크레이지마인드의 회계 담당자가 인증한 순매출을 상세히 기술한 매출 보고서가 첨부되어야 한다.

다. 장부 및 기록

크레이지마인드는 프로젝트에서 발생하는 모든 매출에 관한 완전하고 정확하며 최신 상태의 장부를 작성하고 유지해야 한다. 넥써쓰는 15 영업일 전에 서면으로 통지함으로써 해당 장부와 기록을 검사하고 그 사본을 요청할 권리를 가지며, 크레이지마인드는 이러한 요청에 성실히 협조해야 한다.

라. 조기 상환

크레이지마인드는 투자금액의 미상환 잔액의 전부 또는 일부를 일정보다 앞서 상환할 수

있으며, 이러한 상환은 상환 한도에 포함된다.

마. 한도 이후 상환 의무 없음

넥써쓰가 상환 한도와 동일한 금액의 총 상환금을 받은 후에는 크레이지마인드는 본 조항에 따른 추가 상환 의무가 없다.

제5조 (CROSS 플랫폼 우선 사용 의무)

가. 플랫폼 우선 사용

크레이지마인드는 프로젝트의 개발 및 운영 과정에서 블록체인 상호작용이 표시되는 모든 사용자 인터페이스 내에서 CROSS 플랫폼을 기본 및 가장 주요한 블록체인 프로토콜로 위치시켜야 한다.

나. 기본 설정 의무

크레이지마인드는 사용자가 명시적으로 변경하지 않는 한, 모든 토큰, 지갑 및 게임 내 블록체인 설정에서 CROSS 플랫폼이 사전 선택되도록 구현해야 한다.

다. 프로모션 협력 의무

크레이지마인드는 기술적 실현 가능성을 전제로, 브리징 이벤트, 보너스 보상 및 플랫폼 전환 인센티브를 포함하되 이에 국한되지 않고 사용자 참여 캠페인을 계획하고 구현하기 위해 넥써쓰와 성실히 협력해야 한다.

라. 기능 개발 우선순위

크레이지마인드는 게임플레이나 성능에 중대한 지장을 초래하지 않는 범위 내에서, 경쟁 플랫폼보다 CROSS 플랫폼과 호환되는 기능 개발 및 스마트 계약 배포를 우선적으로 진행해야 한다.

마. 게임 토큰 발행 시 사전 합의

프로젝트와 관련하여 CROSS 플랫폼에서 게임 토큰이 발행될 경우, 당사자들은 해당 토큰의 배포 전에 설계, 발행 구조, 할당 및 모든 기술적, 경제적 매개변수에 대해 서면으로 상호 합의해야 한다.

제6조 (배타성 및 경쟁 우위)

가. 배타성

본 계약의 발효일로부터 상환 완료일까지의 기간동안, 크레이지마인드는 프로젝트와 관련하여 CROSS 플랫폼/프로토콜을 독점적인 블록체인 플랫폼/프로토콜로 사용하는 데 동의한다.

나. 지속적 협력

크레이지마인드와 넥써쓰는 CROSS 플랫폼 성능을 평가하고 이에 특화된 통합 또는 추가 기능을 논의하기 위해 분기별 검토 회의를 소집할 수 있다.

제7조 (진술 및 보증)

가. 상호 진술 및 보증

각 당사자는 상대방에게 다음 각 호의 사항을 진술하고 보증한다.

1) 법적 권한 및 능력

당사자는 본 계약을 체결하고 이행하는 데 필요한 모든 법적 권리, 권한 및 능력을 보유하고 있으며, 본 계약의 체결 및 이행에 필요한 모든 내부적 승인 및 절차를 적법하게 완료하였다.

2) 계약의 구속력

본 계약은 당사자의 적법하고 유효한 의무를 구성하며, 그 조건에 따라 집행 가능하다.

3) 법령 및 기존 계약과의 충돌 부재

본 계약의 체결 및 이행은 (i) 당사자가 구속되는 법령, 규정 또는 명령, (ii) 당사자가 기 체결한 계약이나 약정, 또는 (iii) 당사자의 정관, 내규 또는 기타 조직 문서의 어떠한 조항도 위반하지 않는다.

나. 크레이지마인드의 추가 진술 및 보증

크레이지마인드는 넥써쓰에게 다음 각 호의 사항을 추가로 진술하고 보증한다.

1) 정보의 정확성

크레이지마인드가 넥써쓰에게 제공한 모든 정보(재무제표, 사업계획, 기술 명세서 및 기타 문서 포함)는 제공일 현재를 기준으로 진실하고 정확하며 오류가 없음을 확인한다.

2) 지식재산권

크레이지마인드는 프로젝트의 개발, 운영 및 상용화에 필요한 모든 지식재산권을 적법하게 보유하거나 사용할 권리를 가지고 있으며, 제3자의 지식재산권을 침해하지 않는다.

3) 소송 및 분쟁

크레이지마인드는 프로젝트 또는 본 계약에 따른 의무 이행에 중대한 영향을 미칠 수 있는 진행 중이거나 예상되는 소송, 중재, 행정절차 또는 기타 분쟁이 없음을 보증한다.

4) 자금 사용 목적

크레이지마인드는 투자금액을 본 계약 제3조에 명시된 목적으로만 사용할 것이며, 관련 법령 및 규정을 준수할 것임을 보증한다.

5) 재무상태

크레이지마인드가 제공한 재무제표는 일반적으로 인정된 회계원칙에 따라 작성되었으며, 제공 당시 크레이지마인드의 재무상태를 공정하게 반영하고 있다.

제8조 (계약기간 및 해지)

가. 계약기간

본 계약은 효력발생일로부터 다음 각 호의 사유 중 어느 하나가 먼저 발생하는 시점까지 유효하게 존속한다.

1) 넥써쓰가 제4조에 명시된 상환 한도까지 상환금을 전액 수령한 날

2) 당사자들이 서면으로 본 계약의 종료에 합의한 날

나. 중대한 위반에 의한 해지

넥써쓰는 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 크레이지마인드에 대한 서면 통지로 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

1) 크레이지마인드가 본 계약상의 진술, 보증 또는 의무를 중대하게 위반하고, 넥써쓰로부터 시정을 요구하는 서면 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 해당 위반을 시정하지 않은 경우

2) 크레이지마인드가 제4조에 따른 분기별 상환의무를 연속하여 2회 이상 이행하지 않은 경우

3) 크레이지마인드가 파산, 회생절차, 해산 또는 청산 절차의 대상이 된 경우

4) 크레이지마인드가 넥써쓰의 사전 서면 동의 없이 제9조를 위반하여 본 계약상의 권리와 의무를 제3자에게 양도하거나 지배구조에 중대한 변경을 가한 경우

다. 해지의 효과

1) 제8조 제2항에 따라 본 계약이 해지되는 경우, 투자금액의 미상환 잔액은 즉시 변제기에 도달하여 전액 지급되어야 하며, 크레이지마인드는 넥써쓰의 해지 통지를 받은 날로부터 10영업일 이내에 해당 금액을 상환해야 한다.

2) 전항에 따른 미상환 금액에 대해서는 지급기일로부터 실제 지급일까지 연 10%의 지연이자가 발생한다.

3) 본 계약의 해지는 해지 전에 발생한 당사자들의 권리와 의무에 영향을 미치지 않는다.

제9조 (양도 제한 및 지배구조 변경)

가. 양도 제한

크레이지마인드는 넥써쓰의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 권리 또는 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 이전, 담보제공 또는 기타 처분할 수 없다. 넥써쓰의 동의 없는 양도 또는 이전은 무효로 한다.

나. 지배구조 변경 제한

1) 본 계약에서 "지배구조 변경"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래 또는 일련의 관련 거래를 의미한다.

가) 크레이지마인드의 의결권 있는 주식 또는 지분의 50% 이상이 직접 또는 간접적으로 제3자에게 양도되는 경우

나) 크레이지마인드의 실질적으로 모든 자산이 제3자에게 매각, 임대, 교환 또는 기타 방식으로 처분되는 경우

다) 크레이지마인드가 다른 법인과 합병하거나 다른 법인에 의해 인수되는 경우

라) 크레이지마인드의 사업 목적이 실질적으로 변경되는 경우

2) 크레이지마인드는 본 계약 기간 중 지배구조 변경을 초래하는 어떠한 거래도 넥써쓰의 사전 서면 동의 없이 체결하거나 실행할 수 없다.

다. 통지 의무

크레이지마인드는 지배구조 변경을 초래할 수 있는 제안, 협상 또는 계약에 대해 인지한 즉시, 그리고 어떠한 경우에도 그러한 거래의 완료 예정일로부터 최소 30일 전에 넥써쓰에게 서면으로 통지해야 한다.

제10조 (기밀유지)

가. 기밀정보의 정의

본 계약에서 "기밀정보"란 본 계약과 관련하여 일방 당사자("정보제공자")가 상대방("정보수령자")에게 서면, 구두, 전자적 형태 또는 기타 방식으로 공개한 모든 비공개 정보로서, (i) 공개 시점에 기밀로 명시되거나 표시된 정보, 또는 (ii) 정보의 성격과 공개 상황을 고려할 때 합리적으로 기밀로 간주되어야 하는 정보를 의미한다. 기밀정보에는 본 계약의 존재와 내용, 프로젝트 관련 기술 정보, 사업 계획, 재무 정보, 고객 정보 및 마케팅 전략이 포함되나 이에 국한되지 않는다.

나. 기밀유지 의무

1) 정보수령자는 정보제공자의 기밀정보를 엄격히 기밀로 유지하고, 이와 유사한 자신의 기밀정보를 보호하는 데 사용하는 것과 동일한 수준의 주의(어떠한 경우에도 합리적인 주의 이상)를 기울여 보호해야 한다.

2) 정보수령자는 정보제공자의 사전 서면 동의 없이 기밀정보를 제3자에게 공개하지 않아야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.

가) 법률, 법원 명령 또는 정부 기관의 요청에 따라 공개가 요구되는 경우(이 경우 정보수령자는 가능한 한 신속히 정보제공자에게 통지해야 함)

나) 정보수령자의 임직원, 법률 및 재무 자문가 중 본 계약과 관련하여 해당 정보를 알 필요가 있는 자에게 공개하는 경우(이 경우 해당 수령인에게 본 조항에 상응하는 기밀유지 의무를 부과해야 함)

3) 정보수령자는 본 계약의 이행 이외의 목적으로 기밀정보를 사용해서는 안 된다.

다. 기밀유지 의무의 예외

다음 각 호에 해당하는 정보는 기밀정보에 포함되지 않는다.

1) 정보수령자의 귀책사유 없이 공개적으로 알려지게 된 정보

2) 정보제공자로부터 수령하기 전에 정보수령자가 적법하게 보유하고 있던 정보

3) 기밀유지 의무 없이 제3자로부터 적법하게 수령한 정보

4) 정보수령자가 정보제공자의 기밀정보를 이용하지 않고 독자적으로 개발한 정보

라. 기밀유지 기간

본 조항에 따른 기밀유지 의무는 본 계약 종료 후 3년간 존속한다.

본 계약은 대한민국 법률에 따라 규율되고 해석되며, 본 계약으로부터 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 분쟁은 서울중앙지방법원을 제1심 전속관할로 한다.

마. 불가항력

어느 당사자도 천재지변, 전쟁, 테러, 폭동, 정부 조치 또는 당사자가 합리적으로 통제할 수 없는 기타 사유로 인한 본 계약상 의무 이행의 지연 또는 불이행에 대해 책임을 지지 않는다. 불가항력 사유가 발생한 당사자는 상대방에게 해당 사유의 발생을 즉시 통지하고, 그 영향을 최소화하기 위해 합리적인 노력을 기울여야 한다.

바. 가분성

본 계약의 어느 조항이 무효, 위법 또는 집행 불가능한 것으로 판명되는 경우, 해당 조항은 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 원래의 의도에 가장 근접하게 해석되어야 하며, 나머지 조항의 효력은 영향을 받지 않는다.

이상과 같은 계약 내용을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하고, 당사자들은 각각 정당한 권한을 가진 대표자로 하여금 서명 또는 기명날인하게 한 후 각 1부씩 보관한다.

넥써쓰 주식회사

이름: 장현국

직위: 대표이사

대표이사 서명:

크레이지마인드 주식회사

이름: 박문해

직위: 대표이사

대표이사 서명: